

本案，因鸡西某超市不能证明被诉侵权商品系来源于上海某公司的真实商品，亦不能证明其所销售的带有涉案“××A”注册商标的被诉侵权商品具有合法来源，故应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。

## 二、关于赔偿数额的确定

依据《中华人民共和国商标法》及司法解释的规定，确定侵权人的赔偿责任时，可以根据权利人选择的计算方法计算赔偿数额。因被侵权所受到的损失，可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少或者侵权商品销售量与该注册商标商品的平均单位利润乘积计算。侵权所获得的利益，可以根据侵权商品销售量与侵权商品平均单位利润乘积计算，该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润计算。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权情节严重的，可以在权利人因侵权受到的损失、侵权人因侵权获得的利益或者商标使用费的一倍到五倍的范围内确定惩罚性赔偿数额。赔偿数额包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支，如交通费、调查费、鉴定费、适当的律师费及其他合理费用。法院根据当事人的请求或依职权确定赔偿数额时，应考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素，酌情在500万元以下确定。

司法实践中，商标侵权赔偿数额的确定通常有三种方法：一是被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。二是侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益。三是法定赔偿数额，侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受到的损失难以确定，当事人又没有达成协议，法院可以根据当事人的请求或依职权，结合侵权行为的情节，判决给予500万元以下的赔偿。同时，在知识产权批量维权案件中，权利人整体诉讼维权规模可以作为个案中损害赔偿计算的考量因素。

具体到本案，上海某公司因被侵权所受损失和鸡西某超市因侵权所得利益均难以确定，故不能仅以上海某公司主张认定，应综合考虑侵权行为

的性质、主观过错，销售侵权商品的种类、价格、期间、地域范围、经营规模、所处商

业区域、后果、当地经济发展状况及涉案注册商标的声誉等因素。上海某公司虽没有提交合理开支的相关证据，但考虑维权必然产生相关支出的事实，应当对其主张的维权费用的合理部分予以支持。又考虑到上海某公司系采用公证方式固定证据，成本较低，同时考虑其批量维权的方式，相关费用可以酌情降低，故酌定赔偿经济损失(包括制止侵权行为支出的合理开支)1500元。

编写人：黑龙江省鸡西市中级人民法院 徐媛凤

23

## 同一标识侵犯多个不同主体商标权的责任认定及侵权责任的承担

——甲生物科技公司诉马甲侵害商标权案

### 【案件基本信息】

#### 1. 裁判文书字号

上海知识产权法院(2022)沪73民终2号民事判决书

#### 2. 案由：侵害商标权纠纷

#### 3. 当事人

原告(上诉人)：甲生物科技公司

被告(上诉人)：马甲

### 【基本案情】

甲生物科技公司注册成立于2017年5月19日，经营范围包括生物制品的技术研发及销售，化妆品及保健产品的技术开发，护肤品、化妆品的销售等。股东为罗甲、王甲、陈甲。

经核准，甲生物科技公司注册第2××91号“曼瑜”商标，核定使用商品范

围为第3类香皂、去污剂、化妆剂、化妆品、喷雾式护肤品等，有效期2018年10月7日至2028年10月6日。该商标申请注册日期为2017年9月18日。

经核准，甲生物科技公司注册第2××94号商标，核定使用商品范围为第3类去污剂、化妆剂、化妆品、喷雾式护肤品等，有效期2018年11月21日至2028年11月20日。该商标申请注册日期为2017年12月20日。

乙生物科技公司2021年9月29日出具的《商标使用授权情况说明》，记载：鉴于甲生物科技公司在2020年12月13日已完成第2××91号、第2××94号商标权转让手续至乙生物科技公司，乙生物科技公司将前述商标许可甲生物科技公司使用至2022年12月30日，且授权甲生物科技公司以自身名义对侵犯两个商标行为提起诉讼、履行其他相关司法程序，并认可甲生物科技公司以自身名义对2022年12月30日之前的知识产权侵权行为提起的诉讼及其他司法程序。

2020年4月13日，甲生物科技公司至甲公证处申请证据保全公证，在公证处人员的监督下，同日，使用该处联网手机，下载某购物应用程序后登录查看“某靓妆行”订单，显示有商品链接名称为“曼瑜天雅童颜喷雾淡斑淡细纹去眼袋提升肌肤保湿补水爽肤晒后修复”的商品，并有该商品图片展示，已支付64.6元购买该商品，该购买商品经物流送至指定地点，当日由公证处人员监督签收并取货。公证处据此出具第20224号公证书。

当庭拆封前述公证所附实物，为一喷雾式化妆品，其外包装盒正面上部有“LAMNYU”字样，下部有“曼瑜天雅”“曼瑜天雅童颜喷雾”字样；顶面有“LAMNYU曼瑜天雅”字样；背面正上方有“LAMNYU 曼瑜天雅”字样，稍下方有“曼瑜天雅童颜喷雾”字样；右侧面防伪标上有“LAMNYU 曼瑜天雅”字样；底部有委托方“广州某生物科技有限公司”等字样。第20224号公证书所展示的商品链接有关商品图片中商品情况，与公证购买的商品实物样式一致。

经比对，甲生物科技公司认为马甲所售商品的商品标题、商品链接所用展示图片及商品上使用了“LAMNYU”“曼瑜天雅”相关字样，其中所用“曼瑜天雅”相关字样侵害甲生物科技公司第2××91号“曼瑜”商标，所用“LAM-

NYU”字样侵害甲生物科技公司第2××94号商标，“LAMNYU 曼瑜天雅”字样侵害甲生物科技公司第2××94号商标，均与甲生物科技公司主张保护的商标构成近似；马甲认为两者不相同不近似，消费者第一眼看到的是“LAMNYU”“曼瑜天雅”，而非“曼瑜”，不会造成混淆；第三人亦认为两者不相同不近似。

某信息技术公司出具说明，明确“某靓妆行”由马甲经营，涉案商品于2020年11月9日由平台禁售，至被禁售日，销售599066.4元。

上海市徐汇区人民法院第805号刑事判决书查明，2019年4月至案发（2020年5月19日被抓获），马甲通过其经营的“某靓妆行”对外销售假冒“LMANYU”品牌的曼瑜天雅童颜喷雾，销售金额达42万余元，经鉴定，相关商品均为假冒，构成销售假冒注册商标的商品罪，鉴于马甲存在坦白、自愿认罪认罚、赔偿被害单位损失并取得谅解等，判处其有期徒刑三年，缓刑三年，罚金10万元等。被告提交其所支付赔偿款30万元、缴纳罚金10万元的银行回单、支付记录。

第三人广州某生物科技有限公司注册成立于2018年6月22日，经营范围包括生物制品的技术研发及销售，化妆品及保健产品的技术开发，护肤品、化妆品的销售等。股东为罗乙、罗丙。其中，罗乙系于2020年7月自罗甲处受让股权。

经核准，第三人注册第3××99号“LMANYU”商标，核定使用范围第3类沐浴露、洗发液、清洁制剂、化妆品等，有效期2020年1月14日至2030年1月13日，商标申请日期在2018年12月6日。经核准，第三人注册第3××50号“曼瑜天雅”商标，核定使用范围第35类会计，有效期自2019年8月21日至2029年8月20日，商标申请日期在2018年7月24日。第三人另于2020年5月12日申请注册第4××26号“曼瑜天雅嬷嬷宝”商标，核定使用范围第3类化妆品、洗衣剂、喷雾式化妆品等。

经查询，在国产非特殊用途化妆品备案信息服务平台上存在第三人广州某生物科技有限公司生产的“曼瑜天雅童颜喷雾”备案信息。

2017年10月31日，某服饰公司与某电子商务公司签订《LOGO 设计委托书》，

合作项目为“曼瑜及曼瑜天雅的logo设计”。2018年8月29日,某电子商务公司出具版权声明,其确认2017年10月31日由其设计的“MANYU 曼瑜”“LMANYU 曼瑜天雅”所有权、经营权和版权等归属某服饰公司。2018年10月23日,国作登字2018-F-0××21号作品登记证书记载,作品名称“曼瑜MANYU图形”,作品类别为美术作品,作者某电子商务公司,著作权人某服饰公司,创作完成时间2017年10月31日。2018年10月23日,国作登字2018-F-0××20号作品登记证书记载,作品名称“曼瑜天雅LMANYU图形”,作品类别为美术作品,作者某电子商务公司,著作权人某服饰公司,创作完成时间2017年10月31日。

2018年10月28日,某服饰公司与第三人广州某生物科技有限公司签订两份《著作权许可使用合同》,约定将国作登字2018-F-0××21号作品登记证书所涉“曼瑜 MANYU图形”特别授权许可广州某生物科技有限公司以任何方式在任何品类的商品上和广告中使用,再授权许可他人使用,将许可作品申请为注册商标等;将国作登字2018-F-0××20号作品登记证书所涉“曼瑜天雅 LMANYU 图形”独占许可广州某生物科技有限公司在任何区域、以任何方式、在任何商品上或广告中使用,再授权他人使用,将许可作品修改、改编、申请注册商标等;有效期均为2018年10月28日至2038年10月27日。

2021年9月24日,某服饰公司及罗甲共同出具《情况说明》,内容为自2000年起至今,罗甲除法律上需要使用自身身份证名字外,其他场合包括自我介绍、人际交往、业务联络、广告宣传等使用的都是小名“曼瑜”;2011年8月25日某服饰公司成立以来,罗甲从始至终是该公司的股东、法定代表人;2017年5月19日甲生物科技公司成立,罗甲是该公司40%股权的大股东,该公司最初使用“花千骨”商标,从2017年9月开始使用来源于罗甲小名“曼瑜”的文字商标;美术作品创意来源于罗甲小名“曼瑜”及其拼音大写“MANYU”组合而成,美术作品创意来源于罗甲小名“曼瑜”加上“天雅”及其“罗”姓拼音大写“L”加上“曼瑜”拼音大写“MANYU”组合而成;2018年6月22日,广州某生物科技有限公司成立,罗甲系该公司股东和法定代表人,2018年10月28日,该公司经授权可使用美术作品;2017年10月18

日，甲生物科技公司将罗甲的小名“曼瑜”注册为商标，2017年12月20日，甲生物科技公司完全复制美术作品注册为商标；某服饰公司从未将美术作品授权甲生物科技公司使用，罗甲基于与甲生物科技公司的持股利益关系，所以没有对甲生物科技公司使用“曼瑜”的商业行为提出异议，但不代表放弃权利，也不代表甲生物科技公司取得商标注册后可以对抗、否定罗甲对“曼瑜”的名字权、广州某生物科技有限公司的字号权、著作权等在先权利。

2021年9月26日，王甲出具《情况说明》，内容为2017年5月19日甲生物科技公司成立，罗甲及王甲各持股40%，陈甲持股20%并担任法定代表人；罗甲又名“曼瑜”，其自我介绍、别人对其称呼均为“曼瑜”；甲生物科技公司刚成立时使用“花千骨”商标，后在经营中改用“曼瑜”文字商标，该文字商标来源于罗曼瑜中的“曼瑜”。

第三人提交第135447号公证书，内为重庆某品牌管理有限公司法定代表人童甲的手机微信查看名为“甲生物科技公司陈甲”的微信人员的微信记录，显示在2017年10月11日、2017年12月30日、2018年5月30日发布的照片中有“曼瑜”相关内容等。第三人亦用以证明第三人所涉美术作品来源于罗曼瑜姓名加上天雅二字，以及罗姓拼音首字母L加上曼瑜的拼音“MANYU”。第三人另提交第14700号民事判决书，该判决对第三人就享有著作权利作出认定。

### 【案件焦点】

1. 原告是否为适格的诉讼主体；
2. 被告是否实施侵害涉案商标权的行为；
3. 若被告实施侵权行为，需承担的民事责任。

### 【法院裁判要旨】

上海市杨浦区人民法院经审理认为：

1. 注册商标专用权受法律保护。结合甲生物科技公司提交的商标注册证明、授权许可文件等证据，甲生物科技公司对第2××91号“曼瑜”、第2××94号注册商标享有相关的商标权利，他人未经许可不得在相同商品上使用相同或近似的商标。马甲、第三人虽提出前述商标处于商标无效宣告程序、被转让、

商标源于罗甲的别名“罗曼瑜”等意见，但目前尚无证据反映前述商标权利已经灭失，故确认甲生物科技公司对涉案商标的权利及维权的权利，甲生物科技公司诉讼主体适格。

2. 被诉侵权的商品系化妆品，与甲生物科技公司主张保护的商标核定使用的商品相同。被诉侵权的商品上使用“LMANYU”“曼瑜天雅”等相关标记，可以起到识别商品来源的作用，系商标性使用。上海市徐汇区人民法院第805号刑事判决书认定马甲销售假冒“LMANYU”品牌的曼瑜天雅童颜喷雾，也即马甲所售商品侵害了第三人的“LMANYU”注册商标，故马甲所售涉案商品及商品销售链接有关信息中使用“LMANYU”标记，并不构成对甲生物科技公司主张保护的第2××94号商标权利的侵害。然而，基于马甲所售涉案商品本系未得到包括第三人在内相关商标权利人授权的商品，故除该商品因使用“LMANYU”标识从而被相关刑事判决认定为假冒商品外，该商品及商品销售链接有关信息中使用其他被诉侵权标识也并无依据，而从整体看，上述被诉侵权的“曼瑜”相关标识与甲生物科技公司主张保护的商标整体构成近似，可导致消费者发生混淆，故涉案商品亦属侵害甲生物科技公司商标权的商品，被告的销售行为构成侵权。

3. 关于赔偿金额，甲生物科技公司并未提供证据证明其因被告的侵权行为所遭受的实际损失，虽被告在涉案网络店铺销售的情况可以查明，但因无证据证明被告所售涉案侵权商品中，与侵害甲生物科技公司主张保护的商标权利有关的标识对销售金额的贡献度，亦无其他证据证明马甲因其对甲生物科技公司主张保护的商标的侵害行为而获得的利益，故综合考虑被告所售商品所用侵权标识的具体状况、被告过错程度、经营规模、侵权行为的持续时间、被告对第三人的赔偿实际情况等因素予以酌定。对于律师费、公证费，虽然甲生物科技公司未提供相应票据，但客观上确有律师出庭诉讼、有公证实际发生，综合考虑甲生物科技公司委托诉讼代理人的实际工作量、案件难易程度、相关律师收费标准、公证费一般的收费标准等因素，酌定支持。

上海市杨浦区人民法院依照《中华人民共和国商标法》第四十八条、第五

十七条第二项、第六十三条第一款及第三款，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款、第十条、第十六条第一款及第二款、第十七条、第二十一条第一款规定，判决如下：

一、被告马甲于本判决生效之日起十日内赔偿原告甲生物科技公司经济损失及合理费用50000元；

二、驳回原告甲生物科技公司的其余诉讼请求。

甲生物科技公司、马甲均不服一审判决，提起上诉。

上海知识产权法院同意一审法院裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

通常而言，一款商品上所用的一个商标或多个不同商标往往是某个商标权利人所持有的商标，因此，司法实务中，通常的商标侵权纠纷涉及的是判断被诉侵权商品上使用的标识是否侵犯某个商标权人享有的某一个或某几个注册商标专用权，若构成侵权则需要承担相应的民事责任。除此之外，还存在一些特殊的情况，即一款商品上使用的一个标识与不同的权利人的商标同时构成相同或近似，或者使用的多个标识与不同的权利人的商标构成相同或近似，由此产生不同权利人维权诉讼之间如何协调的问题。本案即涉及被诉侵权的同一商品上所用被诉侵权标识，可能侵犯了多个不同的商标权人享有的注册商标专用权，从而先后引发刑事诉讼与民事诉讼。这类案件中，除判断被诉侵权标识与不同商标权人的注册商标是否相同或近似从而构成侵权外，还需要考虑刑民案件之间、多个不同的注册商标专用权之间是否可能存在冲突，同时侵害多个注册商标权利人时侵权行为人的责任承担如何确定以及损害填平原则、公平原则、各方利益平衡的问题。

一、相互独立的商标权利人有权就同一事实各自主张法律保护并分别进行司法评判

本案中，被告在对外销售的曼瑜天雅童颜喷雾商品上使用“LMANYU”“曼瑜天雅”“LMANYU 曼瑜天雅”等标识，该行为已在刑事案件中被认定假

